

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 133/2530

นางทองเหลือง เพิกชัยภูมิ กับพวก โจทก์

นายอ้วย เจริญพล กับพวก จำเลย

นายอ้วย เจริญพล ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางทองยูนหรือยูน แห่งวกระโทก ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 130)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดที่
1653 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ โดยให้จำเลยทั้งสองรื้อเรือน
และสิ่งปลูกสร้างของจำเลยทั้งสองออกไปจากที่ดิน ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อถอนก็
ให้โจทก์กระทำการแทนโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นคนเสียค่าใช้จ่าย และให้จำเลยทั้ง
สองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 50 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะ
ออกไปจากที่ดินและรื้อถอนเรือนและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 2 ได้มีระยะโจทก์ที่ 1 ขอเข้ามาเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต(อันดับ 114)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 122,124)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ส่วนเรื่องค่าเสียหายศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ โดยให้วางหลักประกันแต่ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้วางหลักประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดหรือไม่ (อันดับ 98)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นที่น่าพอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นที่น่าพอใจ

และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>